ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Co.ge. =SINQ_012
Documento firmato digitalmente

Spett.le **Regione Puglia**
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
Servizio Bonifiche e Pianificazioni
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

e p.c. **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI)
ussri@pec.mite.gov

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - SNPA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Ilva S.p.A. in A.S.
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com

Provincia di Taranto - 6° Servizio – Interventi di bonifica siti inquinati
protocollo@pec.provincia.ta.it
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Comune di Taranto - Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento si prevenzione SISP AUSL TA/1
Dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.puglia.rupar.it

Prefettura di Taranto – Sua Eccellenza il Prefetto
protocollo.prefta@pec.interno.it

ARPA Puglia – Direzione Generale
ARPA Puglia – Direzione Scientifica

Oggetto: Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – Collinette Ecologiche (ID 16) nel comune di Taranto. - Piano di caratterizzazione ex artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06 e s.m.i. – Convocazione conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi della L.241/1990 per il riesame delle prescrizioni di cui alla conferenza di servizi asincrona del 7 aprile 2023 - controdeduzioni ARPA Puglia.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: 15-41-EC-B5-8E-11-E9-EA-26-06-B4-E4-12-7E-B2-34-25-B8-97-D9
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; ESPOSITO VITTORIO il 22/11/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Rif.:

1. *nota Regione Puglia prot. n.* 12204 *del 24/10/2023 (ARPA prot. n. 70198 del 24/10/2023);*
2. *nota ILVA S.p.A. in A.S. del 27/10/2023 (ARPA prot. n. 71876 del 30/10/2023);*
3. *nota Regione Puglia prot. n.* 12588 *del 02/11/2023 (ARPA prot. n. 72357 del 02/11/2023).;*

In data 24/10/2023, codesta spettabile Regione Puglia con nota PEC, in riferimento emarginata al punto n. 1, ha trasmesso il resoconto della CdS asincrona del 7 aprile 2023 invitando ILVA S.p.A. in A.S. (da qui Proponente) a trasmettere entro 30 gg dal ricevimento della stessa *"la documentazione revisionata in un unico fascicolo firmato digitalmente dai progettisti attestante le integrazioni/modifiche apportate"*.
In data 30/10/2023, il Proponente, con nota PEC in riferimento emarginata al punto n. 2, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al resoconto della CdS asincrona del 7 aprile 2023.
Pertanto, al fine di contribuire ai lavori della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi della L.241/1990 per il parziale riesame delle prescrizioni di cui alla conferenza di servizi asincrona del 7 aprile, convocata dalla Regione Puglia (Autorità Competente) il 1° dicembre 2023 con nota in riferimento emarginata al punto n.1, la scrivente Agenzia ha predisposto il presente riscontro.
In particolare il Proponente in merito al parere espresso dal Comune di Taranto ed alle osservazioni nn. 3 e 6 della scrivente Agenzia **non ritiene gli stessi condivisibili**, *"di tal ché, in funzione delle norme urbanistiche attualmente in vigore e sulla base del reale utilizzo del sito, devono essere considerati i limiti di accettabilità di cui alla tabella 1 colonna B, all.5 titolo V, Parte IV del D.lgs 152/2006, definiti per i siti aventi una destinazione d'uso di tipo commerciale e industriale".*
La scrivente Agenzia, al riguardo, ribadisce quanto già rappresentato nel precedente parere integrandolo con nuovi contributi ovvero:

- ✓ da un estratto del verbale del tavolo tecnico tenutosi in data 13/03/2019 presso la sede del Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto dove il Comune di Tarando dichiarava: *"stante alla certificazione di destinazione urbanistica delle aree in questione, depositata in data odierna ed in relazione alla vicinanza del manufatto denominato "collinette ecologiche" posto in prossimità di recettori sensibili (scuole) e edifici residenziali, ritiene di condividere quanto rappresentato da ARPA Puglia nella nota prot. 82610 del 13/12/2018, ossia che* ***gli esiti analitici rinvenuti nei campioni prelevati debbano essere comparati con la Tab. 1 col. A tit. V all. 5 part IV del 152/06/ per i siti residenziali****";*
- ✓ l'area in esame è stata oggetto, nel settembre 2018, di una prima fase di indagine ambientale eseguita da ARPA Puglia (verbale 112/ST/18 del 27/09/2018) su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto nell'ambito del Proc. Pen. n. 8113/18 R.G.N.R.; le attività, svolte alla presenza dei Carabinieri del NOE e dei tecnici di parte, sono consistite nella realizzazione di n. 3 saggi di scavo e prelievo, in contraddittorio con la parte, di n. 3 campioni di materiale antropico costituente i rilevati da sottoporre ad analisi sia sul tal quale e sia sull'eluato del test di cessione confrontando gli esiti rispetto ai **limiti della Tabella 1 Colonna A Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/2006**. Nell'aprile 2019, su disposizione di Sua Eccellenza il Prefetto di Taranto che nel corso del Tavolo Tecnico in Prefettura tenutosi in data 06/03/2019 richiedeva il campionamento ed analisi di alcuni top-soil del sito in questione, ARPA Puglia (verbale 49/ST/19 del 08/04/2019) ha eseguito il campionamento ed analisi di n. 4 top-soil confrontando gli esiti, anche in questa occasione, rispetto ai limiti della **Tabella 1 Colonna A Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/2006**. In entrambi i verbali la parte non ha dichiarato nulla.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: 15-41-EC-B5-8E-11-E9-EA-26-06-B4-E4-12-7E-B2-34-25-B8-97-D9
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; ESPOSITO VITTORIO il 22/11/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

- ✓ in data 12/04/2019 ILVA S.p.A. in A.S. ha depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto il "Piano di Indagine dell'area Collinette Ecologiche lungo la SS7 Appia-Taranto" al fine di condurre indagini preliminari ai sensi dell'ex comma 2 art. 242 D.lgs. 152/2006. Lo stesso documento è stato valutato da parte di ISPRA ed ARPA Puglia con parere tecnico condiviso prot. ARPA n. 41089 del 29/05/2019. All'osservazione n. 6 del parere è riportato: "*relativamente alla destinazione d'uso delle aree, si ribadisce che il riferimento da considerare per i terreni siano le CSC col. A All.5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/2006 (aree ad uso residenziale). Tale aspetto non è oggetto di discussione dal momento che, contrariamente a quanto riportato da ILVA nel piano di indagini (pag. 6), oltre ad essere un dato acquisito in forza di quanto dichiarato dal Comune di Taranto con relativa certificazione di destinazione urbanistica delle aree in questione, è stato acclarato e condiviso dagli Enti in sede di tavolo tecnico del 13 marzo 2019 presso la Provincia di Taranto*". A tal proposito nell'istanza di autorizzazione per attività di indagine ambientale per il sito de quo, depositata in data 5 giugno 2019 dall'Avv. Angelo Loreto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, lo stesso affermava che *"Premesso … omissis … che in data 31 maggio 2019 ARPA Puglia ha depositato le proprie "Osservazioni al Piano di Indagini di ILVA in AS, a sua volta proponendo modifiche ed integrazioni sostanziali; che,* ***integralmente recepito da parte di ILVA in AS*** *il nuovo Piano di Indagini elaborato da ARPA Puglia,… omissis.".*
  La campagna di indagini condivisa ed approvata dalla Pubbliche Amministrazioni coinvolte, è stata condotta nel periodo compreso tra il 19/06/2019 ed il 10/04/2020 ed ha visto l'esecuzione di n. 10 sondaggi geognostici alla profondità massima di 36,5 m dal p.c. Sono stati prelevati ed analizzati dalla parte, senza contradditorio da parte di ARPA Puglia, campioni di materiale di riporto antropico costituente i rilevati, il terreno naturale sottostante gli stessi rilevati e acque di falda dalla rete monitoraggio. In tutti i verbali di sopralluogo condotti dalla scrivente Agenzia ovvero 79/ST/19 del 19/06/2019 - 79/A/ST/19 del 04/07/2019 - 79/B/ST/19 del 09/07/2019 - 175/ST/19 del 29/11/2019 – 19/ST/20 del 07/02/2020 - 19/A/ST/20 del 28/02/2020 - 19/B/ST/20 del 02/03/2020 - 19/C/ST/20 del 05/03/2020 - 19/D/ST/20 del 10/03/2020 - 19/D/ST/20 del 10/03/2020 - 19/E/ST/20 del 11/03/2020 il Proponente non ha avuto nulla da eccepire rispetto alla comparazione con le CSC col. A All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/2006 (aree ad uso residenziale).
- ✓ con nota del 06 aprile 2023 prot. n. 102649 il Comune di Taranto trasmetteva alla Regione Puglia il contributo alla conferenza di servizi. Nella stessa si legge, in ultimo, *"confermando quanto già espresso dal C.E. in occasione del Tavolo Tecnico del 13.03.2019, ritiene che sia i risultati analitici dei campioni prelevati nel corso delle indagini preliminari che i risultati relativi all'esecuzione del Piano di Caratterizzazione debbano essere comparati con le CSC di riferimento per i Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale riportati in Tab. 1 col. A tit. V all. 5 parte IV del D. Lgs. 152/06".*

Altresì, il Proponente, nella nota al riferimento n. 2 in oggetto, dichiara che: *"… si evidenzia che il riferimento operato da ARPA Puglia alla "prossimità di recettori sensibili (scuole) e edifici residenziali" non è rilevante ai fini della determinazione della colonna di riferimento A o B. Difatti, la verifica di eventuali rischi sanitari e/o ambientali per i potenziali recettori della contaminazione viene demandata allo strumento dell'Analisi di Rischio Sito-Specifica che, in base ai potenziali bersagli della contaminazione (bersagli umani, residenziali e/o commerciali, e bersagli ambientali), alla tipologia e distribuzione della contaminazione (suolo insaturo superficiale e profondo e acqua di falda) e ai percorsi di esposizione individuati, definisce i valori di accettabilità del rischio considerati, in accordo a quanto definito dal D.lgs. 152/06.".*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: 15-41-EC-B5-8E-11-E9-EA-26-06-B4-E4-12-7E-B2-34-25-B8-97-D9
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; ESPOSITO VITTORIO il 22/11/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Tuttavia, dal momento che l'Analisi di Rischio (da qui AdR) viene effettuata inserendo nella modellazione i contaminanti non conformi alle CSC, qualora si considerassero i superamenti rispetto alla colonna B della Tab. 1 tit. V all. 5 parte IV del D. Lgs. 152/06, rimarrebbero al di fuori dell'AdR i contaminanti che superano le CSC rispetto alla colonna A di Tab. 1 tit. V all. 5 parte IV del D. Lgs. 152/06 e pertanto i risultati prodotti dall'AdR sarebbero differenti, pur fissando gli stessi potenziali bersagli (bersagli umani, residenziali e/o commerciali, e bersagli ambientali) e la stessa tipologia di contaminazione (suolo insaturo superficiale e profondo e acqua di falda).

Tutto quanto sopra esposto, la Scrivente continua a ritenere che gli esiti analitici rinvenuti nei campioni prelevati nel sito *de quo* debbano essere comparati con la Tab. 1 col. A tit. V all. 5 part IV del 152/06/ per i siti residenziali.

Tanto si doveva per le vostre determinazioni di merito.

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore del Servizio Territoriale
e f.f. del DAP di Taranto
Dott. Vittorio Esposito
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82 /2005 e ss.mm.ii.)

Il GdL
dott. agr. Fernando GIUSTI
dott.ssa geol. Caterina BIANCO

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: 15-41-EC-B5-8E-11-E9-EA-26-06-B4-E4-12-7E-B2-34-25-B8-97-D9
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; ESPOSITO VITTORIO il 22/11/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____